

1523140-18.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278996/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 28006615

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL VÍCTOR MORAES OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1274/2022

MIGUEL VÍCTOR MORAES OLIVEIRA, está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523140-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523140-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278996/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 28006615

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL VÍCTOR MORAES OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1274/2022

MIGUEL VÍCTOR MORAES OLIVEIRA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e nos termos da denúncia de fls. 57-60 segundo a qual "[...] no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 22h20, na Rua Anecy Rocha, nº 10 - Iguatemi, nesta cidade e comarca, MIGUEL VÍCTOR MORAES OLIVEIRA, qualificado às

fls. 2, trazia consigo e transportava 151 porções contendo 30,8 g de cocaína, 61 porções contendo 106,8 g de maconha, 15 porções contendo 25,5 g de crack, 1 frasco contendo 0,06 ml de tricloroetileno, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08/09 e Laudo de Constatação de fls. 16/21, drogas essas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, destinada a traficância e ao consumo de terceiros. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento perto do local dos fatos, quando avistaram uma motocicleta YAMAHA XTZ 250, placas DMT7E79 com dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença policial, iniciaram fuga. Após breve acompanhamento que durou cerca de 10 (dez) minutos, a moto parou no trânsito, e MIGUEL, garupa, pulou do veículo e começou a fugir a pé, sendo abordado pelos policiais. Durante a fuga, MIGUEL jogou uma sacola no telhado de uma casa. Após patrulhamento, a sacola foi localizada e, em seu interior, foram encontradas as substâncias apreendidas, além da quantia de R\$ 114,00. Laudo pericial encartado às fls. 16/21, indicando que as substâncias que o investigado portava se tratava de cocaína, tricloroetileno e tetraidrocanabinol (THC). As circunstâncias da prisão, a quantidade, variedade e a forma de acondicionamento das drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes pelo denunciado. [...]"

A materialidade delitativa consta em auto de exibição e apreensão de fls. 08-09 e laudos periciais de fls. 16-21, 82-87 e 88-91.

Recebida a denúncia em 01/12/2022 (fls. 111-114). O réu foi citado em 01/12/2022 (fls. 111-114).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações policiais praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência, atributos que conferem amplo acolhimento ao teor da prova oral e materialidade delitativa consignadas na peça inicial.

Nesse sentido, o policial militar Douglas Garrido Grillo Da Silva Rosa relatou estar em patrulhamento ao visualizar uma motocicleta em movimento na via pública, com dois ocupantes, apurando-se, posteriormente, ser o réu o passageiro. Tão logo a presença policial fora perseguida, o condutor mudou a direção, levantando suspeitas e, por isso, passou-se ao acompanhamento da motocicleta até o momento em que o depoente viu o réu pular da motocicleta em movimento, passando o depoente a persegui-lo até o momento em que viu o acusado entrar em uma rua à direita e, antes de entrar naquela via, o depoente viu o réu sacar algo na cor preta que estava em seu bolso, não mais tendo visão sobre réu e, somente após alcançou-o naquela mesma via que indicou ter ele entrado e tentava o réu acessar um terreno baldio, não conseguindo, embora tentasse superar a vedação do imóvel realizada com tapumes. Equipes de apoio foram solicitadas e um dos policiais que integrava o apoio indicava um telhado correspondente ao imóvel defronte ao terreno baldio que o réu tentava acessar e dizia que um popular indicou aquele telhado como local para o qual o réu teria lançado um objeto. Buscas foram realizadas no local indicado, encontrada uma sacola preta contendo as drogas, observando o depoente a aparência da sacola semelhante ao objeto que o réu havia sacado de seu bolso antes de entrar naquela via pública, mas, como logo que retirou o objeto, adentrou a via, não pôde o depoente ver o exato momento em que o réu teria lançado a sacola sobre o telhado, como alertado às equipes de apoio por populares. No bolso esquerdo, o réu trazia a quantia em espécie equivalente a R\$114,00. O depoente afirmou ter relatado ao réu qual objeto retirou de sua cintura ao fugir, negando o réu ao depoente que o tivesse feito. Disse que o réu negava conhecimento sobre a origem da motocicleta, sobre a qual se apurou fosse produto de roubo. No momento da abordagem estavam vários populares, bem como, um bar próximo no qual estavam três mulheres. O morador que indicara a um dos policiais de apoio sobre a conduta do réu consistente em jogar um objeto no telhado não quis se identificar.

O policial militar Rostan Diego Da Silva Pereira relatou em juízo que patrulhava ao ver a motocicleta ocupada por dois indivíduos, dentre os quais, o acusado a ocupar

a garupa. Ao encetar a aproximação de seus ocupantes, o depoente e sua equipe foram surpreendidos pela ação do acusado que pulou da motocicleta e passou a ser perseguido pelo parceiro do depoente, o policial militar Douglas. Segundo o depoente, o colega de farda, autor da perseguição, narrou ter visto o réu sacar algo preto de seu bolso e um popular informou que o destino do objeto dado pelo réu teria sido um telhado, no qual a sacola fora apreendida e em seu conteúdo estavam as drogas descritas na denúncia. O local era um telhado defronte ao local no qual o réu fora abordado e, na posse do réu, apreendida a quantia de 114 reais. A motocicleta era conduzida em local de grande incidência de roubos a veículos e pedestres. O depoente afirmou que os policiais da equipe agiram com câmeras de monitoramento acopladas em seus uniformes.

Ao ser interrogado em juízo, negou o réu que tivesse lançado a sacola sobre o telhado e disse que estava como passageiro na motocicleta conduzida por Gabriel, a quem pedira uma carona. Ao ver os policiais, o interrogando teria solicitado ao condutor que parasse, mas, como tal não ocorrera, acabou por pular da motocicleta e saiu em fuga. Admitiu que o policial tivesse visualizado o momento em que o interrogando sacasse algo preto de seu bolso e diz que o fez puxando o celular de seu bolso:- “ puxei um celular preto sim”. Quando menor, respondeu por atos infracionais consistentes em dois tráficos; um roubo; uma receptação e porte ilegal de arma.

Esse é o contexto da prova amealhada ao longo do contraditório.

A escusa ofertada pelo réu se mostra isolada a se verificar que sequer houve apreensão de aparelho celular algum (auto de exibição e apreensão de folhas 8/9) e, ao ser interrogado, o réu negou indicar o nome de familiar a ser comunicado sobre sua prisão, circunstância que mais reforça conclusão no sentido de que aparelho celular algum fora apreendido.

Por via de consequência, a versão exculpatória se mostra inverossímil frente ao contexto probatório que expõe legítima atuação policial, atributo que não é infirmado, reconstituída com perfis de isenção de seus atos e agentes movidos, exclusivamente, pelo estrito cumprimento do dever legal.

As palavras policiais não podem ser acolhidas, exclusivamente, pela função policial, antes, porém, impondo-se ao juiz valorá-las, segundo contexto de prova no qual se inserem e, diante da presunção relativa de veracidade, atentando-se a qualquer indício de mácula que, na espécie, não se vislumbra, senão, referirem-se aos fatos com apego à verdade.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno MIGUEL VÍCTOR MORAES OLIVEIRA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade do agente, atenuante genérica que não tem o condão de impor fixação da pena base abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ. O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime - R\$114,00 - em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06. Oficie-se para a vinda de respectiva guia de depósito judicial, caso não conste o envio.

Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Oficie-se para incineração das drogas.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA